

0006092-98.2014.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ademar Pereira

Vistos.

Ademar Pereira, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo Art. 33 "caput" e Art. 34 "caput" ambos do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 16/05/2014.

Por sentença publicada em 10/04/2015, houve a condenação do réu a pena de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia - SP - cep 13189-212

0006092-98.2014.8.26.0229 - lauda

CONCLUSÃO: Em 01 de abril de 2022, faço os presentes autos conclusos ao(a) Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr(a) André Forato Anhê. Eu ____VITOR CAVALCANTI, Assistente Judiciário, matrícula M370938) digitei.

SENTENÇA

Processo nº:

0006092-98.2014.8.26.0229

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ademar Pereira

Vistos.

Ademar Pereira, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo Art. 33 "caput" e Art. 34 "caput" ambos do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 16/05/2014.

Por sentença publicada em 10/04/2015, houve a condenação do réu a pena de Reclusão: um ano, onze meses e dez dias; Regime: Semiaberto; Multa de 194 dias. Valor da multa R\$ 192,06;; por infração ao(s) artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD.

Não houve recurso do Ministério Público, operando-se o trânsito em julgado para acusação em 18/11/2019. Houve recurso interposto pelo acusado, cujo acórdão negou provimento ao recurso. O acórdão foi publicado em 22/10/2019 e operou-se o trânsito em julgado para a Acusação em 10/11/2019, a qual requereu o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 107. IV do CP.

É o relatório.

Decido.

É caso de reconhecer a prescrição intercorrente, com base na pena concreta.

A r. sentença transitou em julgado para Acusação em 18/11/2019.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (artigo 110, §1º, do Código Penal), que no presente feito corresponde à 4 anos, nos termos do inciso V, do artigo 109 do Código Penal, e com termo inicial do prazo prescricional a partir do dia da publicação da sentença condenatória recorível (art. 117, II, do Código Penal).

Verifico que houve o transcurso do prazo de 4 anos entre a data da publicação da r. Sentença e da publicação do v. Acórdão.

Dessa forma, de rigor o reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado e a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.

E, em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido: “A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae” (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Desse modo, acolho a manifestação ministerial, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Ademar Pereira, qualificado nos autos, por força da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Arbitro, desde já, os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) (Dr.), no valor previsto na tabela do Convênio entre a Defensoria Pública e a OAB proporcionalmente aos atos praticados. Expeça-se a certidão de honorários, conforme determinado às fls. 224.

Por se tratar de decisão de extinção da punibilidade, dispensa-se a intimação pessoal do denunciado, intimando-o, via DJE, por meio de seu advogado.

Sem objetos.

Sem Despesas.

Informe-se o IIRGD.

Ciência ao MP.

P.I.C. Oportunamente arquivem-se os autos.

Hortolândia, 01 de abril de 2022.

André Forato Anhê

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

RECEBIMENTO

Em ____/____/____, recebo estes autos em cartório. Escrevente: